

Decretos Legislativos 1623 y 1624: Tasa “Netflix” y pago a cuenta por enajenación indirecta de acciones en personas naturales

El domingo 04 de agosto de 2024 fueron publicados los Decretos Legislativos No. 1623 y 1624, como parte de las medidas legislativas que estará publicando el Poder Ejecutivo a lo largo de este año.

El Decreto Legislativo No. 1623 ha modificado la Ley del Impuesto General a las Ventas en relación gravar con IGV los servicios digitales ofrecidos por empresas no domiciliadas a través de plataformas digitales.

En efecto, en dicho decreto se establece que, está gravada (i) la utilización de servicios digitales prestados por no domiciliados, siempre que dichos servicios califiquen como digitales y se empleen por personas naturales que no realicen actividad empresarial; y, (ii) la importación de bienes intangibles a través de internet en la que el adquirente es una persona natural que no realiza actividad empresarial.

En ese sentido, los servicios de streaming que actualmente nos presta Netflix, Apple TV, Disney Plus, HBO Max, Youtube Premium, Amazon Prime, Apple Music, Spotify; intangibles como Microsoft Office, antivirus, videojuegos, etc.; almacenamiento de información como Dropbox, Google Drive o iCloud; servicios de conferencia como Google Meets, Zoom o Teams (al momento que se pague la membresía); servicios de periódicos o revistas en línea; y, plataformas de intermediación como Uber, Cabify, AirBnb; acceso a redes sociales como Facebook/Instagram Ads, LinkedIn Premium, etc., serán gravados con el IGV.

Estas empresas deberán inscribirse en el RUC ante SUNAT con la finalidad de poder pagar el IGV recaudado, de lo contrario, las entidades financieras deberán hacerlo dependiendo del medio de pago que se use para el cobro de estos servicios.

La retención o percepción del IGV iniciará a partir del 1 de octubre de 2024.

De otro lado, se publicó también el Decreto Legislativo No. 1624, que modifica el artículo 84-B de la Ley del Impuesto a la Renta, con la finalidad de que las personas naturales domiciliadas puedan efectuar pagos a cuenta por las rentas de segunda categoría que perciben por la enajenación indirecta de acciones.